



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – FORMATION INITIALE – MODULE 1

10 – Le refus d'entrée

Sommaire

I. Définitions / principes

1. Motifs
2. Autorités habilitées
3. Formulaire et notification

II. Droits du non-admis

1. Jour franc
2. Communication

III. Réacheminement

IV. Voies de recours



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS / PRINCIPES

Motifs



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Pour les frontières Schengen :

Art 14 CFS : L'entrée est en principe refusée au RPT qui ne remplit pas les conditions d'entrée de l'art. 6.1 du CFS

sauf exceptions prévues :

- art 6.5 du CFS : cas de délivrance d'un VAF ; motifs humanitaires / intérêt national / obligations internationales)*
- art 14.1 CFS : respect du droit d'asile et de la protection internationale*

Pour l'Outre mer :

Mesure administrative prise lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues :

- Article L 311-1 CESEDA (documents de voyage, visas, justificatifs du séjour...)
- Article L 311-2 CESEDA (menace pour l'OP, peine d'IT, arrêté d'expulsion, interdiction de retour...)
- Les arrêtés outre-mer

I. LES MOTIFS ¹

- ☐ (A) N'est pas détenteur de documents de voyage valables
- ☐ (B) Est en possession d'un document de voyage faux, falsifié, ou altéré
- ☐ (C) N'est pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable
- ☐ (D) Est en possession d'un visa ou d'un permis de séjour faux, falsifié ou altéré
- ☐ (E) N'est pas détenteur du ou des document(s) approprié(s) attestant du but et des conditions de séjour. Le(s) document(s) suivant(s) n'a (n'ont) pas pu être produit(s) :

- ☐ (F) A déjà séjourné 90 jours sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne au cours de la précédente période de 180 jours
- ☐ (G) Ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit
- ☐ (H) Est signalé(e) aux fins de non-admission ¹
 - ☐ dans le SIS
 - ☐ dans le fichier national (mesures d'expulsion, d'éloignement, d'interdiction du territoire, menace de trouble à l'ordre public)
- ☐ (I) Est considéré(e) comme représentant un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Cas des bénéficiaires de la libre circulation → citoyens de l'UE/EEE/CH et leurs membres de famille - Directive 2004/38)

Les États membres « peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour » mais uniquement pour des « **raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique** »,
ET

si « le comportement personnel » de l'individu constitue une menace « réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».

*L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Un signalement au SIS doit impérativement être vérifié auprès du SIRENE.*



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS / PRINCIPES

Autorités habilitées



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Qui prononce le refus d'entrée ?

→ Police nationale : le chef du service ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier.

→ Douane : le chef du service, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.

→ Gendarmerie à Saint-Barthélemy ou PPF aériens militaires : le commandant d'unité, ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DÉFINITIONS / PRINCIPES

Formulaire et notification



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



- La décision est écrite et motivée.
- Interprète dans la langue indiquée par l'étranger comme une langue qu'il comprend.

Interprétariat par téléphone : autorisé si PV motivé de carence dans les recherches d'un interprète physiquement présent.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, le français sera utilisé.

- Une copie est remise à l'étranger.

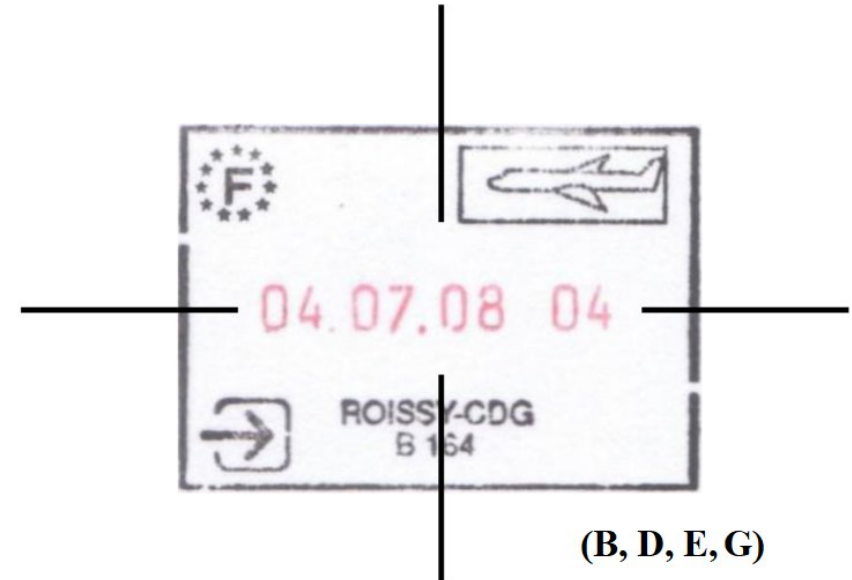


MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

- Apposition d'un cachet d'entrée barré d'une croix sur le passeport et d'une ou plusieurs lettres indiquant le ou les motif(s) de refus d'entrée.

POLICE
NATIONALE





**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



DROITS

Le jour franc (L333-2 CESEDA)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



L'étranger majeur est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. » (à compter de minuit)

Ne peut être réacheminé pendant ce délai, sauf renoncement exprès

Pas de jour franc en frontière terrestre

L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut pas être rapatrié avant l'expiration d'un jour franc



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



DROITS

Le droit de communication



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Possibilité d'avertir ou de faire avertir : (L.343-1 CESEDA)

- la personne chez laquelle le non-admis a indiqué se rendre,
- son consulat,
- ou le conseil de son choix.

Remarque : le non-admis est à l'initiative de ces démarches ; la PAF lui permet de les accomplir (libre accès au téléphone).



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



REACHEMINEMENT



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Principe de responsabilité du transporteur :

- Obligation de réacheminement, sur réquisition des autorités aux fins de réacheminement :
 - * vers le pays de provenance
 - * vers le pays duquel le non-admis est ressortissant (solution appliquée pour les mineurs)
 - * vers un pays dans lequel il est admissible
- Prise en charge des frais (L333-3 à L333-5 CESEDA, directive 2001/51/CE)

Il est possible de pénaliser les transporteurs en cas de manquement (L821-6 à L821-13 CESEDA)

Cas particulier :

Si l'inad est non documenté, on prépare cette lettre explicative pour les autorités du pays de destination

Un modèle similaire existe pour les cas de fraude documentaire ou à l'identité

Expéditeur : Service d'immigration ou
autre service compétent : (Nom)
Aéroport : (Nom)
État : (Nom)
Téléphone :
Télex :
Télécopieur :

Destinataire : Service d'immigration ou
autre service compétent : (Nom)
Aéroport : (Nom)
État : (Nom)

La personne à qui le présent document a été délivré est arrivée le (date) à l'aéroport de (nom) par le vol (numéro du vol) en provenance de (ville et État).

Cette personne, qui a été déclarée non admissible, a perdu ou détruit ses documents de voyage et déclare être/est considérée être (rayer la mention inutile et ajouter tout renseignement pertinent à l'appui).

Nom de famille :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Résidence :

Photographie
(si elle est
disponible)

Le transporteur qui l'avait transportée a été chargé de l'emmener du territoire de cet État sur le vol (numéro du vol) partant le (date) à (heure) de (nom de l'aéroport).

En application des dispositions de l'Annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, le dernier État dans lequel un passager a séjourné précédemment et à partir duquel il a commencé son voyage le plus récent est invité à l'accepter aux fins d'un nouveau contrôle si un autre pays lui a refusé l'entrée.

Date :

Nom du fonctionnaire :

Titre :

Signature :

Nom du service d'immigration ou autre service compétent :

(N.B. : Le présent document ne constitue PAS une pièce d'identité.)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Sûreté : Tout projet d'embarquer un passager susceptible de causer des troubles doit être notifié par avance à la compagnie aérienne, qui doit la communiquer au pilote avant l'embarquement, et qui comprend :

- identité et sexe de la personne
- motif du transport
- nom et titre des membres de l'escorte
- évaluation du risque, précisant les motifs justifiant une escorte ou l'absence d'escorte
- places à prévoir à l'avance, si nécessaire
- la nature des documents de voyage disponibles

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES

SOUS-DIRECTION DE L'IMMIGRATION IRREGULIERE
ET DES SERVICES TERRITORIAUX

POLE CENTRAL ELOIGNEMENT

Tel : 00-33-1-49-27-30-69
ou 00-33-1-40-27-42-36
Fax: 00-33-1-49-27-40-77

PARIS, le 30 avril 2013

Noms de la compagnie :
(Name of the company)

Identité du reconduit / Identity of the deportee DOSSIER / File :

Nom / Last name: Prénom / First name SEXE / Gender:

Alias :

Nationalité / Nationality :

Date et lieu de naissance / Date and place of birth : A

Nature du document de voyage / Type of travel document :

Accompagnants / Accompanying persons

Noms Surname	Prénom Given name	Date de naissance Date of birth	Nationalité Nationality	Document

Détails des vols / flight details

N° du vol Flight number	Date départ Departure	Horaire time	De From	A To	Date arrivée Arrival	Horaire Time

Escorte / escort	Oui / yes	Non / no	Noms / Names

Le comportement actuel de cet étranger laisse à penser un degré de dangerosité :

The actual behaviour of this deportee let to think a degree of dangerousness :

Bas / low	X	Moyen / medium	Elevé / high
Nom / Signature			

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE DE LA
POLICE AUX FRONTIÈRES

SOUS-DIRECTION DE L'IMMIGRATION
IRREGULIERE ET DES SERVICES TERRITORIAUX

POLE CENTRAL ELOIGNEMENT

TEL : +33.1.40.07.45.67 / +33.1.49.27.30.69
+33.1.40.07.45.24 / +33.1.40.07.65.12

FAX : +33.1.49.27.40.77 / +33.1.49.07.65.75

AIR FRANCE / SERVICE INAD

DK.SJ Terminal 2E
BP 11201 TREMBLAY EN FRANCE
95703 ROISSY CDG CEDEX
Fax : 0170035729

NOTIFICATION D'EMBARQUEMENT / NOTIFICATION BOARDING AIR

IDENTITE DU RECONDUIT / IDENTITY OF THE DEPORTEE :		N° de dossier / File number : 5411/11/91 (French Border Police)	
Nom / surname :			
Prénom / given name :			
Alias :			
Nationalité / Nationality :		Sexe/ Gender :	
Date et lieu de naissance / date and place of birth :			
document de voyage / travel document :			
Accompagnants / Accompanying persons (minors) :			
Nom et prénom / surname and given name		Date de naissance Date of birth	Nationalité/ nationality

DETAILS DES VOLS / FLIGHT DETAILS

N° du vol	Date départ/ departure date	Horaire départ start time	De / from.	A / to	Date arrivée / arrival date	Horaire d'arrivée / arrival time

Si DEPA : Identité des escorteurs / If DEPA : identity of escort (National Police Escort) :

Nom et prénom / surname and given name	Grade / rank	Service

Evaluation du risque / risk evaluation :

XXX		
Bas / Low	Moyen / Medium	Elevé / High

Motif justifiant l'escorte /

Reason of escort necessity :

Paris le,

Nom et Signature / Name and signature :

A l'attention des compagnies aériennes, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 du règlement (EU) N° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base commune dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le réacheminement est différé si :

- jour franc,
- absence de moyens de transport à brève échéance (grève, vol hebdo),
- demande d'asile et jusqu'à décision défavorable (article L 351-1 et svts CESEDA),
- raisons humanitaires (hospitalisation, avis médical).

Si le réacheminement est différé, il amène systématiquement à un placement en ZA



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



VOIES DE RECOURS



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Recours gracieux

→ Recours hiérarchique



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



→ Recours contentieux devant le tribunal administratif :

- **recours en annulation** contre le refus d'entrée (dans les 2 mois de la décision)
- **référé-suspension** est une procédure d'urgence, sert à demander au juge d'empêcher l'exécution immédiate d'une décision administrative que la personne trouve illégale. Le jugement prononcé en urgence est provisoire, en attendant que l'affaire soit tranchée par le jugement au fond. Le juge se prononce entre quelques jours et un mois.
- **référé-liberté** : en cas d'urgence si une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté de réunion, liberté d'expression, droit de propriété, etc.). Le juge doit se prononcer dans les 48 heures. Sa décision peut être contestée devant le Conseil d'État.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?